



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

28 בפברואר 2022

1520

כ"ז באדר א' התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק בלי הירייה (תיקון מס' 23), התשפ"ב-2022 664

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 23), התשפ"ב-2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

דבריו הסבר

ייצור כלי נשק מאולתרים, אשר עושים את דרכם לידהים של גורמי טרור ופשיעה מאורגנת, ומשמים לפגיעה באזרחים. האמור מהווה סכנה לשלום הציבור וביטחונם, סכנה שאף התממשה במהלך מבצע "שומר החומות" שבו נעשה שימוש, בין השאר, גם בכלים הדומים לכלי ירייה בהפרות סדר נגד כוחות הביטחון ואזרחים.

לנוכח האמור נקטה הממשלה פעולות כדי להגביל את השימוש בכלי האירוסופט ובהחזקתם. כפי שהוזכר לעיל, כלי האירוסופט מוגדר כיום "צעצוע מסוכן", וזאת בהתאם להודעת הוועדה הבין-משרדית לצעצועים מסוכנים מיום ד' בניסן התשע"ב (27 במרס 2012) שפורסמה מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז-1986. בהודעת הוועדה הודיעה הוועדה לציבור על הסיכון הנשקף לציבור מהחזקתם של רובי ואקדחי "פיניטבול" ו"אירוסופט", וקבעה כי יהיה מותר להחזיקם רק בכוחות הביטחון ובמועדונים מורשים בלבד. הוועדה קראה לכל האזרחים המחזיקים בכלים אלה בבתייהם להפקידם בלא דיחוי במועדונים בעלי רישיון עסק, וכן קראה ליבואנים ולבעלי המועדונים המורשים לאסוף את הכלים מכל חברי המועדון ולהחזיקם בבית העסק בלבד. עוד קבעה הוועדה כי החל ממועד פרסום הודעתה חל איסור על בעלי המועדונים לאפשר החזקת כלים אלה מחוץ למתחם המועדון. הודעת הוועדה התייחסה לכל כלי ה"אירוסופט" וה"פיניטבול", בלא הבחנה וסיווג לפי מסוכנות או מנגנון ההפעלה של כל כלי וכלי. הודעת הוועדה עומדת בתוקפה עד היום, והאיסור להחזיק כלים אלה מחוץ למועדונים מורשים שריר ותקף גם כיום.

דא עקא, הגבלת השימוש כאמור בהודעה לעיל, היא חלקית ומוגבלת לתחומי הפעילות העסקית בלבד. זאת ועוד, איסור ההחזקה הקבוע בהודעה לא נאכף באופן מיטבי בין השאר בשל העדר סמכויות גורמי האכיפה לפעול כלפי המחזיקים הפרטיים, כך שהכלים המשיכו לצאת מהמועדונים לציבור הרחב. משכך ההסדר שבהודעת הוועדה אינו נותן הגנה מלאה לציבור מפני הסכנות הפליליות והביטחוניות הנגרמות עקב הסבת השימוש בכלים הדומים לכלי ירייה – לכלי ירייה.

בשל כך, החליטה ממשלת ישראל לפעול להסדרת הכלים הדומים לכלי הירייה אשר נמצא כי ניתן להסב אותם לכלי ירייה (להלן – דמויי כלי ירייה) ולהחיל עליהם את הדינים החלים על כלי הירייה. ביום י"ח בחשוון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021) התקבלה החלטת ממשלה מס' 549 שכוותרה "תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022-2026" ובין מטרותיה הפחתת תופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית,

כללי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949 (להלן – חוק כלי הירייה או החוק), מסדיר, בין השאר, את השימוש בכלי ירייה כהגדרתו בחוק זה (להלן – כלי ירייה), ואין הוא מסדיר את השימוש בכלים הדומים לכלי ירייה באופן זה או אחר. הצעת חוק זו מבקשת להסדיר את השימוש בכלים הדומים לכלי ירייה אשר ניתן להסב אותם לכלי ירייה, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה כמפורט להלן.

אחד הכלים שהשימוש בו מוסדר במסגרת תחולתו של חוק מוצע זה, הוא כלי ה"אירוסופט" (Airsoft). האירוסופט הוא, בתמצית, צעצוע הדומה במראהו, צורתו ומידותיו לכלי נשק מסוגים שונים, שניתן לבצע באמצעותו ירי כדוריות פלסטיק על ידי הפעלת לחץ אוויר, חשמל או גז. האירוסופט אינו עונה להגדרת "כלי ירייה" שבחוק כלי ירייה, ולפיכך לא חלות עליו כיום הוראות חוק זה, אלא ההוראות החלות על "צעצועים מסוכנים" כפי שיבואר בהמשך בהרחבה.

החל משנת 2014 הצביעה משטרת ישראל בחוות דעת מקצועית שערכה, על השימוש בכלים הדומים לכלי ירייה, ובכלי ה"אירוסופט" בעיקר, ככלים שהוסבו לנשק חי, ותופעה זו נמצאת מאז במגמת עלייה. הסבת כלים הדומים לכלי ירייה לכלי ירייה אינה מצריכה הכשרה מיוחדת ויכולה להתקיים גם בתנאים ביתיים. לפי נתוני המשטרה, בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה של 167% במספר כלי ה"אירוסופט" שהוסבו לכלי נשק ונתפסו בידי המשטרה, וכן עלייה של 126% בכלי ה"אירוסופט" אשר היו מעורבים בביצוע פעילות פלילית ונתפסו בידי המשטרה. כלי ה"אירוסופט" המוסבים שימשו לביצוע כמה פיגועי טרור קטלניים ואירועי רצח על רקע פלילי, כמו גם בשורה של מקרי ירי לעבר בני אדם, בתים ורכבים. מתחילת שנת 2019 ועד אמצע חודש מאי 2021 הוכח פורנויות שימוש בדמויי M-16 ב-35 אירועי ירי לעבר אדם, בית או רכב, מתוכם 11 מקרי ירי לעבר אדם שבהם נרצחו שני בני אדם. שניים מאירועי הירי היו, למעשה, פיגועי טרור. זאת ועוד, בחודש ינואר 2022 תפסה המשטרה 17 דמויי כלי ירייה מסוג "אירוסופט" שעברו הליכי הסבה שונים לכלי ירייה. מדובר בכשליש מסך כל הכלים המוסבים שנתפסו בידי המשטרה בשנת 2020.

נוסף על כך, עבריינים שתועדו מבצעים עבירות בנשק חם הדומה לכלי ירייה והוא לא נתפס ברשותם, מנצלים את העובדה שכלים אלה אינם מוגדרים כ"כלי ירייה" כדי לחמוק מאחריות ולטעון שהשתמשו ב"צעצוע מסוכן" בלבד.

בשל כך, מכירה ומסחר של כלים הדומים לכלי ירייה, ובייחוד של כלי ה"אירוסופט", מזינים תעשייה מסוכנת של

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשע"ח, עמ' 193.

דברי הסבר

ירייה יחויבו ברישיון, באופן דומה לרישיונות מקבילים הניתנים לעוסקים בתחום כלי הירייה, ואילו השימוש בהם, החזקתם ונשיאתם ייעשו רק במועדוני קליעה שקיבלו רישיון מהרשות המוסמכת.

הרציונל שבבסיס האיסור לשאת כלים אלה ולהחזיק בהם מחוץ למועדוני הקליעה הוא שבשונה מכלי ירייה שנועדו לשמש להגנה עצמית, לכלים אלה אין שימוש הגנתי או תכלית אחרת מחוץ למועדוני קליעה, ולכן אין סיבה מהותית להתיר את נשיאתם והחזקתם במרחב הפרטי או הציבורי, אלא להפך – יש להגבילה בשל תופעת זליגתם לידיים עברייניות, כאמור לעיל.

זאת ועוד, האיסור לשאת כלים דמויי ירייה ולהחזיק בהם מחוץ למועדוני הקליעה מונע את הצורך להפעיל מערך רישוי נרחב כלפי אזרחים, הכולל איסוף מידע רב על אודותם והטלה של חובות רגולטוריות שונות כלפיהם, כגון הטלת תשלומי אגרות על ציבור המשתמשים בכלים אלה לצורכי פנאי, כיום, על פי חוק כלי הירייה, במסגרת הליך לקבלת רישיון לנשיאה או החזקה של כלי ירייה או להקמה של מטוח לביצוע אימוני ירי בכלי ירייה, מקבלת הרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק כלי הירייה, מידע על מבקש הרישיון, ובכלל זה חוות דעת ממשטרת ישראל בדבר מסוכנותו הפלילית של מבקש הרישיון, לרבות מידע מודיעיני, מידע רפואי, לרבות מידע בדבר אשפוזים על רקע מחלות נפש, מידע אישי, לרבות מידע מרשות האוכלוסין, וכל מידע נוסף שהרשות המוסמכת סבורה שהוא נדרש לצורך החלטה אם לתת רישיון אם לאו. נוסף על כך, מחזיק כלי ירייה ברישיון לפי החוק נדרש לתשלום אגרה שנתית, ביצוע אימונים והכשרות שונות כתנאי להוצאת הרישיון וכתנאי לתוקפו וחידושו, התקנת כספת ביתית תקנית לאחסנת כלי הירייה, וחובת דיווח לרשות המוסמכת על כל שינוי בפרטיו האישיים או במצבו שיש בו כדי להשפיע על זכאותו לרישיון.

יצוין כי ההסדרה המוצעת בהצעת החוק שלפיה לא יורשו חברי המועדונים והמתאמנים להחזיק את אותם כלים שלגביהם נקבע כי ניתן להסב אותם לכלי ירייה, מעגנת אפוא את הודעת הוועדה הבין-משרדית האמורה לעיל, ואף מצמצמת את האיסור הרחב הקבוע בהודעת הוועדה רק לגבי אותם כלים שייקבעו בצו של השר.

יובהר כי עניינה של הצעת חוק זו הוא הסדרת הפיקוח, הבקרה והאכיפה על השימוש באותם דמויי כלי ירייה הניתנים להסבה לכלי ירייה, באמצעות החלת כמה מההסדרים הקבועים בחוק כלי הירייה על כלים אלה. שאר דמויי כלי הירייה שלא יוסדרו בחוק כלי הירייה, מהטעם שלא ניתן להסב אותם לכלי ירייה, ימשיכו להיות בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של עצצועים מסוכנים), התשמ"ד-1986.

הקטנה משמעותית של מספר כלי הנשק המוחזקים באופן בלתי חוקי בידי אזרחים ותושבים מהמגזר הערבי, והעלאת תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל בכלל ותושבי הנגב, האזרחים והתושבים הערבים בפרט.

בסעיף 10.ט. להחלטת הממשלה האמורה שכותרתו "מערכה לאומית למול האמל"ח הבלתי חוקי בחברה הערבית בישראל", בסעיף קטן 4 שכותרתו "אירסופט", החליטה הממשלה להנחות את המשרד לביטחון הפנים, בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לקדם בתוך שלושה חודשים את תיקוני החקיקה הנדרשים להחלת הדינים החלים בחוק כלי הירייה, על דמויי כלי ירייה מסוג "אירסופט", וכי עד להשלמת ההסדרה החוקית יפעל משרד הכלכלה והתעשייה לעצירה זמנית של יבוא דמויי כלי ירייה מסוג "אירסופט" וחלקיו לישראל.

נוסף על כך, הנחתה הממשלה את המשרד לביטחון הפנים לבחון בתוך 30 ימים את כלל הכלים וחלקיהם הניתנים להסבה באופן העלול להמית, ובהתאם לצורך לקדם את תיקוני החקיקה הנדרשים כדי להחיל גם עליהם את הדינים החלים בחוק כלי הירייה, תוך מתן עדיפות להסדרת החקיקה על כלים מסוג "אירסופט" על פני שאר הכלים הניתנים להסבה.

בהתאם להחלטת הממשלה, ביום כ"א בחשוון התשפ"ב (27 באוקטובר 2021) פורסם ברשומות צו של שרת הכלכלה והתעשייה האוסר על יבוא של כלים שונים מסוג "אירסופט" וחלקיהם, למעט יבוא המיועד לשימוש מערכת הביטחון. תוקפו של הצו אושר בוועדת הכלכלה של הכנסת בתחילה לתקופה של חודשיים, עד יום כ"ג בטבת התשפ"ב (27 בדצמבר 2021). בהמשך הוארך תוקף הצו בחודש נוסף עד יום כ"ה בשבט התשפ"ב (27 בינואר 2022), וביום ו' באדר א' התשפ"ב (7 בפברואר 2022) חודש תוקף הצו עד יום ה' בניסן התשפ"ב (6 באפריל 2022). עד לפרסומו של הצו שעצר כאמור את היבוא, היה ניתן לייבא דמויי כלי ירייה לישראל בכפוף לתנאים שונים הקבועים בנוהל של משרד הכלכלה והתעשייה, והצעת חוק זו תאפשר שוב את המשך היבוא, בכפוף להסדרים המפורטים בה.

ההסדרים המוצעים בהצעת חוק זו בנוגע לשימוש בדמויי כלי ירייה קובעים מודל מאוזן: מצד אחד הסדרים של בקרה ופיקוח על השימוש בכלי הירייה בשל האיומים והסכנות הנשקפים מהם כנוכח לעיל, ומצד שני הסדרים הקובעים אסדרה מקילה יותר מזה הקבועה כיום בחוק בנוגע לכלי ירייה, בשל העובדה שמדובר בסופו של יום, בצעצועים המשתמשים לפעילות פנאי (במצב המקורי טרם הוסבו). מודל מאוזן זה נועד למנוע את המשך הזליגה של דמויי כלי הירייה לגורמי פשיעה וטרור לצד מתן אפשרות להמשיך ולקיים בכלים אלה פעילות פנאי לגיטימית במועדוני קליעה.

לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע שפעולות של ייצור, יבוא, יצוא, אחסנה, הובלה ומסחר בדמויי כלי

”גוף ביטחוני” – כל אחד מאלה:

- (1) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;
 - (2) צבא הגנה לישראל;
 - (3) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
 - (4) מפעלי מערכת הביטחון, כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ”ח-1998², שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;
 - (5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;
- ”דמוי כלי ירייה” – כלי בעל קנה שאינו כלי ירייה, לרבות חלק ממנו, שאפשר להסב אותו לכלי ירייה, מסוג המנוי ברשימה שיקבע השר בצו, לאחר התייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה;
- (2) אחרי ההגדרה ”כלי ירייה צבאי” יבוא:
 - ”מועדון קליעה – מיתקן שבו מתבצעת פעילות בדמוי כלי ירייה”;
 - (3) אחרי ההגדרה ”מנהל משרד העבודה והרווחה” יבוא:
 - ”מפקח – מי שמונה למפקח לפי סעיף 13א(א);”;
 - (4) בהגדרה ”פקיד רישוי”, המילים ”במינוי שפורסם ברשומות” – יימחקו.
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, במקום ”יעשה” יבוא ”ייצר”.

ד ב ר י ה ס ב ר

מכוח החוק לכלל סוגי הרישיונות המוסדרים בחוק, לרבות הרישיונות בעניין דמוי כלי ירייה; השני, לקבוע כי מעמד חוות הדעת של המשטרה בבקשת רישיונות יהיה קובע ומחייב, בשונה ממעמדה כיום המוגדר בחוק כ”המלצה”. כמו כן, מוצע לתקן את סעיף העונשין כך שיקבע עבירות פרטניות על פעולות שונות הנעשות בניגוד לחוק.

סעיף 1 כדי להחיל את ההסדרים המוצעים לעניין דמוי כלי ירייה, מוצע לתקן את סעיף ההגדרות ולהוסיף כמה הגדרות נדרשות ובהן ההגדרה ”דמוי כלי ירייה” – כלי בעל קנה שאינו כלי ירייה, לרבות חלק ממנו, שאפשר להסב אותו לכלי ירייה, מסוג המנוי ברשימה שיקבע השר בצו, לאחר התייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה; הגדרה למועדון קליעה שבו מתבצעת פעילות בדמוי כלי ירייה; הגדרה לגוף ביטחוני שלגביו נקבעת לעיתים הסדרה שונה בחוק, והגדרה למפקח על פי החוק, שיוסמך לביצוע פעולות פיקוח על קיום הוראות החוק.

סעיף 2 מוצע לתקן את המונח ”עשיית כלי ירייה” ל”ייצור כלי ירייה” באופן שיתאים למרות הפעילות ולרישיונות הניתנים מהרשויות המוסמכות לפי סעיף זה.

זאת ועוד, מסקירה שנעשתה לעניין הסדרת השימוש בכלים אלה במדינות שונות בעולם, עולה כי מדינות רבות נוספות ראו צורך בהסדרת תחום דמוי כלי הירייה, באופן זה או אחר: בארצות הברית הוסדר הנושא ברמה הפדרלית במסגרת חוק העוסק בצעצועים מסוכנים, ונקבע כי על צעצועים הדומים בצורתם לכלי ירייה חלה חובת סימון וצביעה בחלקים מסוימים. נוסף על כך, חלק ממדינות ארצות הברית אסרו מכירת כלים אלה מתחת לגיל 18 וחלקן אף הגבילו את נשיאת הכלים במקומות ציבוריים; באוסטרליה, קנדה וניו זילנד דמוי כלי הירייה הוסדרו בחוקים העוסקים בכלי ירייה והרגולציה החלה על כלי ירייה; בדירקטיבה האירופית יש הבחנה בין דמוי כלי ירייה שדומים במראה החיצוני לכלי ירייה או שניתן להסב אותם לכלי ירייה, לבין דמוי כלי ירייה שונים במראה ושלא ניתן להסב אותם כאמור. באשר לאותם כלים שניתן להסב אותם או להשתמש בחלקיהם לכלי ירייה, נקבעו באמנה האירופית הגבלות על מכירתם ונשיאתם.

נוסף על הסדרתם של דמוי כלי ירייה שאפשר להסב אותם לכלי ירייה, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כמה עניינים מרכזיים נוספים: האחד, לקבוע סמכויות פיקוח להבטחת ביצוען של הוראות החוק והוראות הרשות המוסמכת

² ס”ח התשנ”ח, עמ’ 348.

3. בסעיף 5ה(ג1) לחוק העיקרי, במקום "מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת הבטחון" תיקון סעיף 5 יבוא "מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בפסקה (4) להגדרה "גוף ביטחוני".
4. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
 7. לא יקים אדם מטווה קליעה או מועדון קליעה ולא ינהל, קליעה או מועדון קליעה על פי רישיון.
5. בסעיף 7ב לחוק העיקרי –
 - (1) בכותרת השוליים, אחרי "במטווה" יבוא "או במועדון קליעה";
 - (2) בסעיף קטן (א) –
 - (א) ברישה, אחרי "מטווה קליעה" יבוא "ומועדון קליעה";
 - (ב) בפסקה (1), אחרי "למטווה" יבוא "או למועדון";
 - (ג) בפסקה (3), בכל מקום, אחרי "במטווה" יבוא "או במועדון" ואחרי "המטווה" יבוא "או המועדון";
 - (ד) בפסקה (6), אחרי "המטווה" יבוא "או המועדון";
 - (ה) בפסקה (7), אחרי "המטווה" יבוא "או המועדון";
 - (ו) בפסקה (8) –
 - (1) בפסקת משנה (ב), אחרי "המטווה" יבוא "או המועדון";
 - (2) בפסקת משנה (ג), אחרי "במטווה" יבוא "או במועדון";
 - (3) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, אחרי "במטווה" יבוא "או במועדון", אחרי "למועדון" יבוא "או המועדון";
 - (4) בסעיף קטן (ג), אחרי "במטווה קליעה" יבוא "או במועדון קליעה";
 - (5) בסעיף קטן (ד), אחרי "למטווה" יבוא "או המועדון".
6. בסעיף 7ג לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "מפקח" יבוא "מפקח מטווה קליעה". תיקון סעיף 7ג
7. סעיף 7ד לחוק העיקרי – בטל. ביטול סעיף 7ד

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 3** מוצע לתקן את סעיף 5ה(ג1) לחוק ולהתאים את המונח "מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת הביטחון" הקבוע בו כיום, למונח העדכני בחקיקה המתאר את "מפעלי מערכת הבטחון" כפי שמוצע לקבוע בפסקה (4) להגדרה "גוף ביטחון" המוצעת בסעיף 1 להצעת החוק.
- תיקון דומה מוצע גם בסעיפים 7ד ו-11ב(ג) לחוק, המוצעים בסעיפים 8 ו-11 להצעת החוק, בהתאמה.
- סעיפים 4 ו-5** לנוכח ההסדר המוצע בהצעת החוק בנוגע למתן אפשרות לביצוע פעילות בדמוי כלי ירייה במועדוני קליעה מורשים, מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק כך שגם הקמה וניהול של מועדון קליעה יהיו חייבים ברישיון. נוסף על כך, מוצע לתקן את סעיף 7ב לחוק ולהסמיך את הרשות המוסמכת לקבוע תנאי רישיון והוראות קבע למועדוני קליעה מורשים, בדומה לסמכות הקיימת כיום לגבי מטווחי ירי בכלי ירייה. הוראה זו
- תאפשר את המשך הפעילות בדמויי כלי הירייה במועדוני קליעה באופן מפקח ומבוקר.
- זוה נוסחו של סעיף 7 שמוצע להחליפו:
- 7. רישיון למטווה קליעה**
- לא יקים מטווה קליעה ולא ינהל אלא על פי רישיון.
- סעיף 6** מוצע לתקן את כותרת השוליים של סעיף 7ג לחוק, שעניינו רישיון למפקח מטווה, כדי להבחין בין מפקח מטווה למפקח שיוסמך לאכיפת ביצוען של הוראות החוק לפי סעיף 13א המוצע בסעיף 14 להצעת החוק.
- סעיפים 7 ו-8** מוצע לבטל את סעיף 7ד לחוק הקובע עבירה על הקמת מטווה בלא רישיון לפי פקודת בניין ערים, 1936, אשר בוטלה בשנת 1981. במקום סעיף זה מוצע לקבוע בסעיף 16 המוצע בסעיף 19 להצעת החוק,

8. תיקון סעיף 7ד בסעיף 7ד לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "7-7" יבוא "7 עד 7ג לעניין מטווה קליעה", ובמקום "מפעל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון" יבוא "מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בפסקה (4) להגדרה "גוף ביטחוני" ואחריו יבוא:
- "(ב) הוראות סעיף 7 לעניין מועדון קליעה מחייבות גם את המדינה להוציא את משמר הכנסת וגוף ביטחוני"
9. אחרי סעיף 7ד לחוק העיקרי יבוא:
- "פעולות בדמוי ט.ט. (א) לא ירכוש אדם, לא יאחסן ולא יוביל דמוי כלי ירייה אלא על פי רישיון.
- (ב) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא דמוי כלי ירייה ולא יסחור בו או יעשה בו כל עסקה אחרת שיש עימה מסירת החזקה לזולתו, בין בתמורה בין שלא בתמורה, אלא על פי רישיון.
- (ג) לא יחזיק אדם ולא יישא דמוי כלי ירייה אלא במועדון קליעה בעל רישיון לפי חוק זה.
- (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על משמר הכנסת ועל גוף ביטחוני, לרבות עובדיהם והמשרתים בהם במסגרת מילוי תפקידם."
10. בסעיף 11(2) לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "על פי המלצת" – תימחק, ובמקומה יבוא "ואולם לא יינתן רישיון אם קבע קצין משטרה בכיר, בהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971³, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה, כי קיימת מניעה למתן רישיון כאמור מטעמים של שלום הציבור וביטחון".
11. בסעיף 11ב לחוק העיקרי –

ד ב ר י ה ס ב ר

- עבירה על הקמת מטווה או מועדון קליעה בלא רישיון. בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 7ד כך שתבוטל ההפניה לסעיף 7ד אשר מוצע לבטלו כאמור.
- כמו כן מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב) לסעיף 7ד לחוק, כך שההוראות לעניין מועדון קליעה יחולו גם על המדינה, למעט על משמר הכנסת והגופים הביטחוניים שלגביהם נקבע בסעיף 7ט המוצע בסעיף 9 להצעת החוק, כי ההוראות לעניין דמוי כלי ירייה לא יחולו עליהם במסגרת מילוי תפקידם.
- וזה נוסחו של סעיף 7ד שמוצע לבטלו:
- "7ד. עונש על העדר רישיון למטווה
- הקמת מטווה קליעה ללא רישיון לפי חוק זה או שלא בהתאם לתנאי הרשיון, דינה, לכל דבר, כדין הקמתו בלי הרשיון הדרוש לפי פקודת בנין ערים, 1936, או שלא בהתאם לתנאי רשיון לפי אותה פקודה."
- סעיף 9 כמפורט בהרחבה לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, עקב הסיכון הנשקף מדמויי כלי הירייה הניתנים להסבה לכלי ירייה, ופוטנציאל הנזק הטמון בהם, מוצע לעגן בחוק איסור על ביצוע פעולות שונות בכלים
- אלה בלא רישיון מהרשות המוסמכת, בדומה לחובת הרישיון הנדרשת בכלי ירייה.
- נוסף על כך, מוצע לקבוע כי נשיאה והחזקה של דמויי כלי ירייה יותרו במועדוני קליעה מורשים בלבד, בהתאם לתנאי הרישיון והוראות הרשות המוסמכת. עוד מוצע להחריג מחובת הרישיון לכלים אלה את גופי מערכת הביטחון במסגרת מילוי תפקידיהם.
- סעיפים 10 ו-12** ישראל מ"המלצה" לקביעה מחייבת בעניין שלום הציבור וביטחון, ביחס לכלל הרישיונות הניתנים מכוח החוק, עקב היות המשטרה הגורם המקצועי בעל המומחיות, המיומנות והמידע הנדרש לקביעת מסוכנות פלילית, ובהסתמך על הניסיון שהצטבר בטיפול בנושא זה. בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 12(2) לחוק בהתאם לאמור לעיל לעניין תגובת קצין משטרה לער.
- סעיף 11** מוצע להחריג את הרישיונות לדמויי כלי ירייה מהדרישה בדבר הודעת משרד הבריאות בנוגע לאשפוז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש. זאת, לנוכח העובדה שמדובר בעיקר בפעילות פנאי, ולא מדובר במתן רישיונות לנשיאת דמויי כלי ירייה באופן פרטי או במתן רישיונות מיוחדים לתת הרשאות לנשיאת דמויי כלי ירייה.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

(1) בסעיף קטן (ג), במקום "במערכת הבטחון או שלוחותיה" יבוא "בגוף ביטחוני";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על רישיון לדמוי כלי ירייה."

12. בסעיף 12(ג) (2) לחוק העיקרי, במקום "המלצת" יבוא "קביעת". תיקון סעיף 12

13. בסעיף 13 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 13

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הנושא או המוביל כלי ירייה" יבוא "הנושא כלי ירייה או המוביל כלי ירייה או דמוי כלי ירייה";

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "שבכלי ירייה מסויים" יבוא "או שבדמוי כלי ירייה מסויים", במקום "לתפוס אותו כלי ירייה" יבוא "לתופסו" ואחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה".

14. אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא: תיקון סעיף 13
הוספת סעיפים
13א עד 13ג

"סמכויות פיקוח 13א. (א) השר רשאי למנות, מקרב עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי סעיף זה, כולן או חלקן, לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה, למעט פיקוח על גופים המנויים בסעיף 35.

(ב) למפקח כאמור בסעיף קטן (א) ימונה מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה השר;

(3) הוא כשיר להחזיק כלי ירייה לפי הוראות חוק זה;

(4) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

(ג) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, לרבות הוראות הרשות המוסמכת, יהיה רשאי מפקח, ולעניין מועדון קליעה – גם שוטר:

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין פיקוח בגופים אלה. לעניין מועדוני קליעה – מוצע להעניק את סמכויות הפיקוח גם לשוטר, מכיוון שהמטרה רואה במועדוני הקליעה, מטבע הדברים, פוטנציאל מרכזי לזליגת דמוי כלי ירייה לידי גורמים עברייניים. כמו כן, מוצע להסמיך את ראש חטיבת פיקוח ואכיפה באגף לרישוי כלי ירייה ואת מנהל האגף לרישוי כלי ירייה להורות לבעל רישיון להפסיק את פעילותו לפרק זמן של שלושה ימים או עד לקבלת החלטת בידי הרשות המוסמכת לבטל את הרישיון או להטיל עליו תנאים והגבלות לפי סעיף 12 לחוק, לפי המוקדם מביניהם. זאת, במקרים חריגים של אירועי בטיחות חמורים או הפרות מהותיות של הוראות הרשות המוסמכת.

סעיף 13 מוצע לקבוע שהמוביל דמוי כלי ירייה ברישיון יהיה חייב לשאת את הרישיון בעת ההובלה ולהציגו לפני שוטר הדורש זאת ממנו. עוד מוצע לקבוע שסמכויות המשטרה לתפוס כלי ירייה אם יש יסוד לחשוב שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, יחולו גם על דמוי כלי ירייה.

סעיף 14 כדי לאפשר פיקוח אפקטיבי על הוראות החוק, מוצע לאפשר לשר לביטחון הפנים למנות מפקחים שיהיו נתונים להם סמכויות פיקוח הנדרשות למילוי תפקידם. נוסף על כך, לנוכח המאפיינים הייחודיים של הגופים הביטחוניים, מוצע לקבוע הוראות מתאימות

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת שמזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל חפץ שיש בו כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חוק זה או להקל את ביצוען, לרבות כדי לאפשר את זיהויו וספירתו, בדיקת סימונו ובחינת תנאי אחסנתו;

(4) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא ניח, שמתבצעת בו פעילות הטעונה רישיון לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;

(5) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

(ד) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

צו הפסקה מינהלי 13ב. (א) לשם אכיפת הוראות חוק זה, לרבות הוראות הרשות המוסמכת, יהיה רשאי הגורם המוסמך לצוות, בכתב, על בעל רישיון להפסיק את פעילותו, לתקופה של שלושה ימים או עד לקבלת החלטה בידי הרשות המוסמכת לפי סעיף 12, לפי המוקדם מביניהם, אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:

(1) אירוע שגרם למוות או לפציעה קשה של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים ממשית וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, או אירוע שהיה עלול לגרום למוות או לפציעה קשה כאמור;

(2) הפרת כללי אבטחה ומיגון שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת, באופן שיש בו כדי להביא לסכנת חיים;

(3) נמצא פער במלאי כלי הירייה, לרבות פער בתחמושת, או פער בדמוי כלי הירייה, שאינו תואם את הרישיון שניתן;

(4) בוצעה מכירה או מסירה של כלי ירייה, לרבות תחמושת, או של דמוי כלי ירייה, בלא רישיון, או לאדם שאינו מורשה לכך לפי הוראות חוק זה;

(5) כלי ירייה, לרבות תחמושת, או דמוי כלי ירייה, הוחזק בלא רישיון;

(6) בעל הרישיון או מי שמונה מטעם בעל הרישיון לקיום תנאי הרישיון והוראות הרשות המוסמכת, מתרשל במילוי תפקידו עד כדי סכנה ממשית לשלום הציבור וביטחונם.

(ב) צו לפי סעיף זה יכלול את הנימוקים למתן הצו.

(ג) לעניין סעיף זה –

“בעל רישיון” – בעל רישיון לפי חוק זה, למעט רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי סעיף 4;

“הגורם המוסמך” – ראש חטיבת פיקוח ואכיפה באגף לרישוי כלי ירייה או ראש האגף לרישוי כלי ירייה, במשרד לביטחון הפנים.

צו הפסקה מינהלי 13.11. (א) בסעיף זה – ופיקוח בגופים ביטחוניים

“גוף ביטחוני” – כהגדרתו בסעיף 1, למעט הגופים המנויים בסעיף 5(א);

“התאמה ביטחונית” – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס”ב–2002;
“השר הממונה” –

(1) לעניין גוף המנוי בפסקאות (1) ו-(4) להגדרה “גוף ביטחוני” – שר הביטחון;

(2) לעניין גוף המנוי בפסקה (3) להגדרה “גוף ביטחוני” – ראש הממשלה.

(ב) הוראות סעיפים 13 ו-13ב יחולו על גוף ביטחוני כפי שיוורה השר בנוהל, בהסכמת השר הממונה.

(ג) לא יפעיל מפקח את סמכויותיו לפי סעיף 13א כלפי גוף ביטחוני, אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך, ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני; גוף ביטחוני יביא לידיעת המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים את כללי אבטחת המידע האמורים.

15. בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי “כלי ירייה” יבוא “או דמוי כלי ירייה” ובכל מקום, אחרי תיקון סעיף 14 “כלי הירייה” יבוא “או דמוי כלי הירייה”.

ד ב ר י ה ס ב ר

במקרים של כלי ירייה שאבד או נשמה, כך שיחולו גם על דמוי כלי ירייה, זאת כדי למנוע זליגה או העברה של דמוי כלי הירייה לגורמים שאינם מורשים.

סעיפים, מוצע לתקן סעיפי חוק אלה שעניינם פעולות שיש לבצע במקרים של פקיעת תוקף הרישיון או במקרים שכלי הירייה הגיע לידי המשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בו, וכן

⁴ ס”ח התשס”ב, עמ’ 179.

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, אחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה", בכל מקום, אחרי "בעל כלי הירייה" יבוא "או דמוי כלי הירייה" ואחרי "וכלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה";

(ב) בפסקאות (1) עד (4), בכל מקום, אחרי "כלי הירייה" יבוא "או דמוי כלי הירייה";

(2) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, אחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה", אחרי "בכלי הירייה" יבוא "או בכלי דמוי הירייה" ובכל מקום, אחרי "כלי הירייה" יבוא "או כלי דמוי הירייה";

(3) בסעיף קטן (ד), אחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה".

(1) בכותרת השוליים, במקום האמור בה יבוא "השמדת כלי ירייה או דמוי כלי ירייה";

(2) האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:

"(ב) בעל רישיון לדמוי כלי ירייה לפי סעיף 17ט רשאי, באישור פקיד רישוי ובפיקוח המשטרה, להשמיד דמוי כלי ירייה שעליו ניתן הרישיון".

(1) ברישה, אחרי "כלי ירייה" יבוא "או דמוי כלי ירייה" ואחרי "כלי הירייה" יבוא "או דמוי כלי הירייה";

(2) בפסקה (2), אחרי "בכלי הירייה" יבוא "או בכלי דמוי הירייה".

דבריו הסבר

נוסף על כך, מוצע להחליף את הוראת סעיף 16(2) לחוק, בהוראת סעיף 16(א)(2) המוצע, ולקבוע בו עבירה לגבי הפרת תנאי ברישיון או בתעודת ההרשאה. בסעיף 16(2) לחוק, נקבעה הפרה של כל הוראה מהוראות החוק כעבירה פלילית. בהקשר זה נערכה בחינה של הוראות החוק, ובעקבותיה מוצע לקבוע כעבירה פלילית הפרה של כמה הוראות בחוק. בהתאם, נוספו פסקאות (3) ו-(4) לסעיף 16(א) המוצע הקובעות עבירות בגין הקמה או ניהול של מטווח או מועדון קליעה בלא רישיון ובגין אי-דיווח למשטרה בדבר כלי ירייה או דמוי כלי ירייה שנשמד או אבד.

זאת ועוד, לנוכח הוספת ההסדרים המוצעים לענין דמוי כלי ירייה, מוצע לקבוע בסעיף 16(ב) המוצע סנקציות פליליות בגין ביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה בלי שניתן רישיון לביצוע פעולות אלה, באופן מדורג ובהתאם לחומרת העבירה והסיכון הנשקף ממנה לציבור: בגין רכישת, אחסנת או הובלת דמוי כלי ירייה בלא רישיון – שלוש שנות מאסר; בגין ייצור, יבוא, יצוא ומסחר בדמוי כלי ירייה בלא רישיון – חמש שנות מאסר; ובגין החזקה או נשיאה שלא במועדון קליעה ובלא רישיון – שלוש

סעיף 17 מוצע להוסיף לסעיף 14ד לחוק את סעיף קטן (ב) ולקבוע כי השמדת דמוי כלי ירייה תיעשה באישור פקיד רישוי ובפיקוח המשטרה, באופן זהה להסדר החל על השמדת כלי ירייה.

סעיפים מוצע לתקן את סעיפי העונשין בחוק וכן להוסיף 19 ו-21 עבירות הנוגעות לביצוע פעולות שלא כדין בדמוי כלי ירייה, בהלימה לחומרת המעשה ומידת הסיכון הנשקפת ממנו לציבור. במסגרת זו מוצע להחליף את סעיף 16 לחוק, סעיף העונשין, כך שהעבירה הקבועה כיום בסעיף 16(1) בגין נשיאה, הובלה או החזקה של כלי ירייה שניתנו עליו רישיון או תעודת הרשאה, והרישיון או תעודת ההרשאה לא חודשו אף שלא הייתה מניעה לחידושם, לא תחול רק מחמת אי-תשלום אגרה, אלא מחמת אי-חידוש הרישיון או תעודת ההרשאה, ובלבד שלא חלפה שנה מהיום שפג תוקפם של הרישיון או תעודת ההרשאה כמוצג בסעיף 16(א)(1) המוצע. זאת, מן הטעם שכיום אי-אפשר לחדש רישיון בלי לשלם אגרה, והליך החידוש כיום מתבצע כולו במטווח הקליעה לאחר תשלום האגרה.

- (1) עובר על הוראות סעיפים 4 או 5 בשל כך בלבד שלא חידש את רישיונו או את תעודת הרשאתו בתוך שנה מיום שפג תוקפם של רישיונו או תעודת הרשאתו, לפי העניין;
 - (2) עובר על תנאי או הגבלה שנקבעו ברישיון או בתעודת הרשאה שניתנו לפי חוק זה, ועבירתו אינה עבירה לפי חיקוק אחר;
 - (3) מקים או מנהל מטווח קליעה או מועדון קליעה בלא רישיון בניגוד להוראות סעיף 7;
 - (4) לא הודיע למשטרת ישראל על אובדן או גניבה של כלי ירייה או דמוי כלי ירייה בניגוד להוראות סעיף 15.
- (ב) (1) הרוכש, המאחסן או המוביל דמוי כלי ירייה בלי שקיבל רישיון לכך בניגוד להוראות סעיף 7(א), דינו – מאסר שלוש שנים;
- (2) המייצר, המייבא או המייצא דמוי כלי ירייה או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת בלי שקיבל רישיון לכך בניגוד להוראות סעיף 7(ב), דינו – מאסר חמש שנים;
- (3) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (1) או (2) בחלק של דמוי כלי ירייה, דינו – מאסר שנה;
- (4) המחזיק או הנושא דמוי כלי ירייה שלא במועדון קליעה מורשה בניגוד להוראות סעיף 7(ג), דינו – מאסר שלוש שנים.

ד ב ר י ה ס ב ר

16. עונשין

העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים:

- (1) עובר על הוראות סעיפים 4 או 5 בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רישיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא הייתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק זה או התקנות על פיו;
- (2) עובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברישיון או בתעודת הרשאה שניתנו לפי חוק זה, ועבירתו אינה עבירה לפי חיקוק אחר.

שנות מאסר. כמו כן, מוצע לקבוע עונש של שנת מאסר אם העבירות לעיל נעברו בחלק של דמוי כלי ירייה, למעט עבירה של נשיאה או החזקה כאמור.

בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 144(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בהלימה לתיקון בסעיף 16(א)(1) המוצע לחוק, כך שהחזקת כלי ירייה שפג תוקף רישיונו לפני שנה או יותר, תיחשב כעבירה פלילית לפי סעיף 144(א) או (ב) לחוק האמור שדינה 7 או 10 שנות מאסר, לפי העניין.

וזה נוסחו של סעיף 16 לחוק שמוצע להחליפו:

"(ב) צו לעניין דמוי כלי ירייה כאמור בהגדרה "דמוי כלי ירייה", ייכנס לתוקפו ארבעה חודשים מיום פרסומו ברשומות."

21. בסעיף 144(ב1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁵, במקום "שלא שילם את האגרה לחידוש רישיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא הייתה מניעה לחידושה" יבוא "שלא חידש את רישיונו או את תעודת הרשאתו".

ד ב ר י ה ס ב ר

את הרישיונות הנדרשים להמשך פעילותם, וכן לאפשר לאזרחים שבבעלותם דמוי כלי ירייה לאחסן את הכלים במקומות המורשים לכך או למכור את הכלים שבבעלותם למי שמורשה על פי החוק המוצע להחזיק בהם.

סעיף 20 מוצע לקבוע שכניסתו לתוקף של צו שיפרסם השר לעניין דמוי כלי ירייה, תהיה ארבעה חודשים מיום פרסומו של הצו על ידי השר, כדי לאפשר לעוסקים ולמתאמנים בכלים אלה שהות מספקת להסדיר

⁵ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.